

刑法
No.398

H28-10 (配点: 2)

月 日

月 日

公務執行妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 窃盗犯人甲は、その窃盗行為を目撃した警ら中の制服警察官乙からその窃盗の機会に現行犯逮捕されそうになり、逮捕を免れるため、乙に対して、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し、そのまま逃走した。甲には事後強盗罪が成立し、これに公務執行妨害罪は吸収されるから、同罪は成立しない。
2. 甲は、税務署の職員乙が甲宅において税務調査をしていたところ、乙の近くでその調査を補助していた民間人である丙に対し、「殺すぞ。」などと危害を加える旨申し向け、これにより乙の職務の執行を一時中断させた。甲は乙を直接脅迫したものではないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。
3. 甲は、制服警察官乙から職務質問を受けている丙の右手をつかんで引っ張り、その場から一緒に走って逃走したところ、これを追い掛けた乙が、走りながら、丙の肩をつかもうとして手を伸ばしたが、その肩をつかめずにバランスを崩して路上に転倒した。甲の丙に対する行為は乙に対する暴行とはいえないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。
4. 甲は、警ら中の制服警察官乙が職務質問をしようとしてきたことから、これを免れるため、乙の職務質問開始前に乙に暴行を加え、乙がひるんだ隙に逃走した。乙が職務質問を開始する前に暴行を加えたにすぎないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。
5. 甲は、制服警察官乙から丙が職務質問を受けているのを見て、これをやめさせようと拳大の石塊を乙に向けて投げ、その臀部に命中させたが、乙が職務質問を中断することはなかった。現実には乙の職務の執行を妨害するに至っていないから、甲には公務執行妨害罪は成立しない。

No.398	公務執行妨害罪		正答率
H28-10	正解	3	87%

1 誤っている

公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は、本罪に吸収されて別罪を構成しないが、これを超えた結果が発生した場合には別罪が成立し、公務執行妨害罪とは観念的競合となる。本記述においては、窃盗犯人甲が、窃盗の機会に逮捕を免れるため、乙に対して、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えており、事後強盗罪（238条）が成立する。このように暴行・脅迫を超えた結果が発生しているため、事後強盗罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

2 誤っている

最判昭41.3.24（百選Ⅱ115事件）。判例は、本記述と類似の事案において「公務執行妨害罪の成立には、公務員が職務の執行をなすに当り、その職務の執行を妨害するに足りる暴行脅迫がなされることを要するけれども、その暴行脅迫は、必しも直接に当該公務員の身体に対して加えられる場合に限らず、当該公務員の指揮に従いその手足となりその職務の執行に密接不可分の関係において関与する補助者に対してなされた場合もこれに該当する」としている。本記述においては、甲は税務署職員乙の税務調査を補助をしていた丙に対し、「殺すぞ。」などと危害を加える旨申し向け、これにより乙の職務の執行を一時中断させているから、公務執行妨害罪が成立する。

3 正しい

最判昭37.1.23。判例は、95条にいう「暴行」とは、「公務員の身体に対し直接であると間接であるを問わず不法攻撃を加えることをいう」としている。本記述においては、甲は職務質問を受けている丙の右手をつかんで引っ張っているところ、かかる行為は制服警察官乙の身体に対して向けられた不法攻撃ではないため、「暴行」に当たらず、公務執行妨害罪は成立しない。

4 誤っている

最判昭45.12.22。判例は、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができ得る範囲内の職務行為にかぎって、公務執行妨害罪による保護の対象となる」としている。本記述においては、制服警察官乙はまさに職務質問の執行に着手しようとしているのであるから、職務質問と時間的に密接し、これと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができ得る範囲内の職務行為といえ、公務執行妨害罪による保護の対象となる。よって、職務質問前に乙に暴行を加えた甲には公務執行妨害罪が成立する。

5 誤っている

最判昭33.9.30（百選Ⅱ〔第7版〕115事件）。判例は、「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実には職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、95条1項の文言によれば、公務執行妨害の結果発生は要件になっておらず、本罪は抽象的危険犯と解されるということを挙げている。本記述においては、甲が、制服警察官乙に向かって拳大の石塊を投げた行為は、職務質問の妨害となるものであるから、甲には公務執行妨害罪が成立し、乙が職務質問を中断することなく、現実には職務の執行を妨害するに至っていなくても同罪の成否に影響はない。